काठमाडौं जिल्ला अदालत
को राय किताब

आ.व. २०   /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
✓						
४६.	०८२-C१-४३०० २०८२।१२।२०	नेपाल सरकार वि० नरेश रेउलेसमेत	हुण्डी र अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर	फाँटर	कसूर ठहर	२०८३।२।५ रोज ३

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप | **कैफियत**

भिडेको सम्पतिका हकमा वादीले जीवन शाहले दुई भागको एक भाग सम्पत्ति अंशवापत पाइ चलनसमेत चलाइ पाउने ठहर्छ। जहाँसम्म प्रतिवादी लक्ष्मी शाहीको नाममा भएको बकसपत्र लिखतको सवाल छ, सो सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०८१।३।३ को हालैको बकसपत्र बदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराई वादीले फैसला बमोजिम आफ्नो नाउँमा हक कायम गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्पत्तिको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा थप केही बोलिरहन परेन।

२०८३।२।४

यसमा मिसिल संलग्न तथ्य, प्रमाण, कानून तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट — देहायबमोजिम हुने ठहर्छ।

(क) प्रतिवादीहरू उपर मु.अ.सं., २०७४ को दफा १२५क. को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको हुण्डीसम्बन्धी अभियोगदाबी पुग्न नसक्ने हुँदा निजहरूले सो अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।

(ख) प्रतिवादी प्रकेश अली भन्ने एसके वसिर एकबालले १०,००० USDT खरिद गर्ने निर्णय गरी त्यसका लागि रु १५,३०,०००/- उपलब्ध गराई कारोबार कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्‍याएको देखिंदा निजले मु.अ.सं., २०७४ को दफा २६२क. को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने उद्योगको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ।

(ग) प्रतिवादी नरेश रेउलेले USDT उपलब्ध गराउने व्यक्ति खोजी खरिदकर्ता र विक्रेताबीच सम्पर्क तथा समन्वय गरी कारोबारलाई पूर्णताको निकट — पुर्‍याएको देखिंदा निजले मु.अ.सं., २०७४ को दफा २६२क. को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरको उद्योगमा दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ।

(घ) प्रतिवादी दिप्ती पोखरेलले रकमको प्रयोजन र अभौतिक मुद्रा कारोबारको उद्देश्य थाहा पाई बसिर इकबालले उपलब्ध गराएको रु १५,३०,०००/- कारोबारस्थलसम्म पुर्‍याई मुख्य उद्योगकर्ताहरूलाई जानाजान सहयोग गरेको देखिंदा निजले दफा २६२क. को उपदफा (१) र दफा ३४ बमोजिमको उद्योगको कसूरमा दफा २६ को उपदफा (१), (२) तथा उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम मतियारको कसूर गरेको ठहर्छ।